



Junta Municipal Ciudad del Este

ORDENANZA N° 021/2018

QUE REGLAMENTA LA TASA DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGO DE INCENDIOS, DERRUMBES Y OTROS ACCIDENTES GRAVES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.-

VISTO: La minuta escrita presentado por los Concejales Municipales Herminio Corvalan, María Esther Portillo y Teodoro Mercado, que textualmente dice;....Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los demás miembros de la Junta Municipal, para poner a consideración los siguiente; actualmente la Municipalidad realiza el cobro de Tributo Contribución para Bomberos conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario, y que dicho tributo que no se encuentra entre los impuestos o tasas o contribuciones que debe ser percibidos por la Municipalidad violando el Principio Constitucional, Artículo 179.- DE LA CREACIÓN DE TRIBUTOS. Todo Tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la Ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la Ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. Que en atención a lo dispuesto en la Ley 3966/10 Orgánica Municipal Artículo 160.- Tasa de servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves. Todos los propietarios de establecimientos comerciales, industriales y de servicio, oficinas de atención al público en general, garajes, depósitos, locales que involucren la permanencia y movimiento de personas, así como locales de reuniones públicas, están obligados a solicitar los pertinentes permisos de construcción, ampliación, reforma y/o demolición de edificaciones, y pagarán a la municipalidad, en cada caso, previa prestación efectiva del servicio, una tasa por los servicios de inspección de las medidas de seguridad para la prevención y protección contra riesgos de incendios, derrumbes y otros accidentes graves, conforme a la escala que se establezca por ordenanza.; y

CONSIDERANDO: Que la **Ley 3966/10 Orgánica Municipal, Capítulo II De las Tasas Artículo 158.- Tipos de tasas** Las tasas serán las siguientes: barrido y limpieza; recolección, tratamiento y disposición final de residuos; conservación de parques, jardines y paseos públicos; contrastación e inspección de pesas y medidas; chapas de numeración domiciliaria; servicios de salubridad; servicios de cementerios; tablada; desinfección y lucha contra insectos, roedores y otros agentes transmisores de enfermedades; inspección de instalaciones; servicios de identificación e inspección de vehículos; servicios de alumbrado, aprovisionamiento de agua, alcantarillado sanitario y desagüe pluvial, siempre que no se hallen a cargo de otros organismos; servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves; y, las demás que se establezcan por Ley.

Que, el, Art. 160). Todos los propietarios de establecimientos comerciales, industriales y de servicio, oficinas de atención al público en general, garajes, depósitos, locales que involucren la permanencia y movimiento de personas, así como locales de reuniones públicas, están obligados a solicitar los pertinentes permisos de construcción, ampliación, reforma y/o demolición de edificaciones, y pagarán a la Municipalidad, en cada caso, previa prestación efectiva del servicio, una tasa por los servicios de inspección de las medidas de seguridad para la prevención y protección contra riesgos de incendios, derrumbes y otros accidentes graves, conforme a la escala que se establezca por Ordenanza", y el dictamen favorable de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 20 de diciembre del año 2018, según Acta N° 168, **por tanto;**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA

Artículo 1º.- Establecer la Tasa de Servicio de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendios, Derrumbes y otros Accidentes Graves, Los servicios de inspección establecidos mediante la tasa que se reglamenta tendrán los siguientes costos, dependiendo de la clase de edificación y uso al que está destinado.
La municipalidad percibirá por Tasa de servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y otros accidentes graves, según la siguiente escala;



Junta Municipal

Ciudad del Este

Conjuntamente con el IMPUESTO A LA PATENTE COMERCIAL, INDUSTRIA O DE SERVICIOS, de acuerdo al monto del Impuesto	Porcentaje
Hasta Gs. 10.000.000	10%
Mayor a Gs. 10.000.001 hasta Gs. 50.000.000	5%
Mayor que Gs.50.000.000	3%
Conjuntamente con el IMPUESTO A LA CONSTRUCCIÓN, de acuerdo al monto del Impuesto.	10%

Artículo 2º.-Habilitación de locales previa constatación de los sistemas de prevención y protección contra riesgos de incendio.

Una vez constatado que dichos sistemas de prevención y protección contra riesgos de incendios se encuentran acordes a los planos, planillas y demás especificaciones técnicas pertinentes, y abonada la tasa correspondiente, la Intendencia Municipal procederá a habilitar para el uso público el edificio objeto de la inspección.

Con posterioridad a dicha habilitación, los propietarios de los establecimientos comerciales, industriales y demás indicados en los numerales de la Reglamentación relativa a la clasificación de locales que antecede, deberán solicitar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios la inspección anual del edificio a los efectos de determinar si los sistemas de seguridad aprobados por la Municipalidad con motivo de la realización de las obras indicadas más arriba, así como las demás medidas de seguridad establecidas en dicha ordenanza siguen vigentes, debiendo readecuarlas si ya no cumplieren su finalidad, bajo apercibimiento de las inhabilitaciones respectivas.

Artículo 3º.-Tasa por fiscalización de demolición de construcciones.

La Municipalidad fiscalizará la demolición de construcciones para salvaguardar la seguridad de las personas y de los inmuebles vecinos, debiendo los propietarios de las construcciones a ser demolidas pagar una tasa del medio por ciento (0,5%) sobre el valor fiscal de dicha construcción.

Artículo 4º.- Vigencia. Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza entrarán en vigencia a partir del día 1 de enero de 2019.

Artículo 6º.- Derogar, toda ordenanza y disposiciones contrarias a la presente.-

Artículo 7º. Comunicar donde corresponda, y cumplido archivar.

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.-


CLAUDIO RAMÓN DURANONA M.
Secretario Interino J.M.




ABOG. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Presidente J.M.

